Estratégia Concursos

Aula 15

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

28 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

Introdução 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Aposta Estratégica 23

Questões Estratégicas 25

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento 40

Perguntas 40

Perguntas com Respostas 42

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Neste relatório, dando continuidade à análise dos pontos do nosso edital, vamos analisar o assunto **"Dos Crimes contra o Patrimônio".**

Vamos à análise!

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

O crime de furto é a conduta tipificada no artigo 155 do CP e consiste na subtração, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O momento da consumação do crime de furto, no entanto, não é pacífico. Contudo, prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que o furto se consuma **com a posse de fato da *res furtiva***, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, **sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem (teoria da *amotio* ou *apprehensio*).**

O §1º do artigo 155 trata do chamado "furto noturno", que é aquele que praticado durante o repouso noturno. A caracterização do "repouso noturno" deve ser aferida caso a caso, não havendo um horário prefixado por lei, tendo o STJ definido que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e à em que desperta para a vida cotidiana".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Quanto ao ponto vale a pena salientar que o STJ, por meio do julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.144), consolidou o entendimento de que para a pena por furto ser aumentada em um terço, como previsto no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, **basta que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno, sendo irrelevantes circunstâncias como as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência – em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos –, "bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".**

O colegiado também estabeleceu que "o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime".

Tema Repetitivo 1.144

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Outra discussão a respeito do tema era a possibilidade ou não de a causa de aumento do furto noturno incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1087, entendeu que a causa de aumento do artigo 155, §1º, do CP, não incide no furto qualificado previsto no §4º do mesmo dispositivo, firmando a seguinte tese jurídica (acórdão publicado em 27/06/2022):

> **Tema Repetitivo 1.087**
>
> **A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).**

REsp 1888756 / SP

RECURSO ESPECIAL

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1°, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4°, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

Vamos tratar, agora, da figura do furto privilegiado, previsto no §2º, do artigo 155, do CP:

> ***Furto Privilegiado***
>
> *§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

De acordo com o dispositivo legal o criminoso é **primário,** e é de **pequeno valor** a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de **detenção**, **diminuí-la de um a dois terços**, **ou aplicar somente a pena de multa.**

De acordo com o entendimento majoritário a causa de diminuição de pena, caso presentes os requisitos legais, é direito público subjetivo do réu.

E o que se entende por "pequeno valor" para que se caracterize o furto como privilegiado?

A jurisprudência definiu que seria de até um salário mínimo, em média.

O STJ entende que o privilégio do §2º do art. 155, CP pode ser aplicado às figuras do furto qualificado, desde que a qualificadora prevista no §4º seja de ordem **objetiva** (com exceção ao abuso de confiança e fraude).

Nesse sentido, temos a Súmula 511 do STJ:

Súmula 511 STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Outra discussão diz respeito à caracterização ou não de crime impossível quando o furto é cometido dentro de estabelecimento comercial guarnecido de vigilância e segurança.

Inicialmente, importante salientar que ocorre crime impossível quando o delito não se consuma por ineficácia absoluta do meio (o meio empregado jamais poderia levar à consumação) ou por absoluta impropriedade do objeto (o objeto sobre o qual incidiria a conduta criminosa não serve à consumação do delito, ou porque não existe antes da do início da execução do delito ou lhe falta alguma qualidade imprescindível para a configuração da infração).

Em relação ao crime impossível, <u>o Brasil adota a teoria objetiva temperada.</u>

Para a teoria objetiva (diferentemente da subjetiva), para saber se houve crime em um caso concreto, não basta analisar apenas o elemento subjetivo (se o agente teve ou não a vontade de praticar a infração penal). É preciso que se analise também se a tentativa do crime tinha possibilidade de gerar perigo de lesão para o bem jurídico (elemento objetivo). Se não gerar perigo de lesão, diz-se que a tentativa é inidônea.

E, para a teoria objetiva temperada, adotada pelo CP no art. 17, para que não haja crime (e se configure o crime impossível) a inidoneidade da tentativa precisa ser absoluta (ou seja, a conduta do agente jamais

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

consumaria o delito, pois os meios ou objetos são absolutamente inidôneos). Se forem relativamente inidôneos, haverá crime tentado, e não crime impossível.

E, no caso de existência de câmeras de vigilância no estabelecimento comercial, o STJ entende que, muito embora esses mecanismos de vigilância tenham como objetivo evitar a ocorrência de furtos, eles apenas minimizam as eventuais subtrações, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência dos furtos, pois sempre haverá o risco do delito se consumar. **Assim, a ineficácia do meio é apenas relativa, e não absoluta, não ensejando o crime impossível.**

O assunto foi sumulado da seguinte forma:

> **Súmula 567 STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)**

Outro tema que causa imensa discussão é o §3º do art. 155, CP.

> *§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.*

Questão polêmica é a possibilidade de se equiparar à coisa alheia móvel o sinal de tv a cabo.

Quanto ao ponto a Sexta Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.838.056/RJ, em sintonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a captação clandestina de sinal de televisão por assinatura não pode ser equiparada ao furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, § 3.º, do Código Penal, pela vedação à analogia in malam partem".

> *CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. VENDA DE APARELHOS PARA DESBLOQUEIO CLANDESTINO DE SINAL DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. MONTAGEM E CERTIFICAÇÃO REGULADOS PELA ANATEL. CONDUTA TIPIFICADA, EM TESE, NO ART. 183, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.472/1997. SERVIÇO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.*
>
> *1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.838.056/RJ, de minha Relatoria, em sintonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a captação clandestina de sinal de televisão por assinatura não pode ser equiparada ao furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, § 3.º, do Código Penal, pela vedação à analogia in malam partem.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. Os equipamentos utilizados na prestação dos serviços de telecomunicações estão sujeitos à fiscalização e certificação pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, segundo previsto do art. 19, incisos XII e XIII, da Lei n. 9.472/1997, podendo tais objetos, inclusive, ser alvo de busca e apreensão por parte da referida Agência, segundo autorização contida no inciso XV, do mesmo artigo. Sendo assim, a montagem e comercialização de aparelhos em desacordo com as regras estabelecidas pelo mencionado Órgão caracteriza ofensa ao serviço por ela regulado e fiscalizado.

3. A conduta investigada, de venda de aparelhos para desbloqueio clandestino de sinal de televisão por assinatura, configura, em tese, o crime do art. 183, parágrafo único, da Lei n.º 9.472/1997.

4. Havendo, em tese, a prática de crime contra as telecomunicações, tipificado na Lei n. 9.472/1997, está configurada a competência da Justiça Federal, por haver lesão a serviço da União, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea a, c.c. o art. 109, inciso IV, da Constituição da República.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 7.ª Vara Criminal de São Paulo - SJ/SP, o Suscitante.

CC 173.968/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 18/12/2020.

Vamos estudar, agora, as hipóteses de furto qualificado previstas no §4º do Código Penal:

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. ***(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso:* ***(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> *I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional;* ***(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> *II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável.* ***(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> *§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.*
>
> *§ 6o A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.*
>
> *§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.*

O artigo 155, §4º, do Código Penal prevê as formas qualificadas de furto.

Quanto ao ponto, importante destacar a Lei nº 13.654/2018, que inseriu uma nova qualificadora no crime de furto, qual seja, aquele exercido **com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (§4º-A).**

Cuidado: O artigo 155, §4º-A, do CP, é crime hediondo!

A lei teve como objetivo punir com mais rigor os furtos realizados em caixas eletrônicos localizados em agências bancárias ou estabelecimentos comerciais (que possuem circulação de pessoas e, portanto, causam perigo comum).

Outra alteração importante no CP ao crime de furto foi trazida pela Lei 14.155/2021, que tornou mais graves os crimes de violação de dispositivo informático.

A referida lei inseriu os §4º-B e §4º-C, ao art. 155, do CP, com a seguinte redação:

> ***§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> ***§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> ***I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional; (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***
>
> ***II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)***

A lei 14.155/2021 inseriu a **qualificadora de furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático (§4º- B, art. 155, do CP),** tendo inserido, também, **causas de aumento de pena no §4º-C**, relacionadas à qualificadora mencionada (§4º-B).

Desta forma, como não havia um tipo penal específico, furtos cometidos, por exemplo, através de invasão de computador, com instalação de programas para subtrair senhas bancárias e dinheiro, eram tratados como furto mediante fraude, previstos no at. 155, II, do CP.

Com a inserção do §4º-B, no art. 155, do CP, tal conduta passa a ser tipificada como furto qualificado, ou seja, com a imposição de penas maiores. Enquanto no furto mediante fraude (art. 155, §4º-, II), a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, a pena do furto mediante fraude cometido por dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, §4º-B, CP), é maior, qual seja, reclusão de 4 a 8 anos e multa.

A nova lei inseriu também **causas de aumento de pena** para esse delito qualificado (§4º-C, art. 155, CP). Neste caso, a pena do §4º-B é aumentada de 1/3 a 2/3 se se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional (inciso, I) e é aumentada de 2/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável (inciso II).

No inciso I, o aumento de pena ocorre diante da dificuldade na identificação e responsabilização dos envolvidos, uma vez que, para a prática do crime, é utilizado servidor mantido fora do território nacional.

Nota-se que a lei trouxe um aumento de pena considerável no caso de crimes praticados contra os idosos e pessoas vulneráveis, que são vítimas bastante comuns destes crimes virtuais, já que, no geral, são a população que mais possui dificuldade em lidar com essa tecnologia, principalmente no que se refere à movimentação bancária.

OBS1: o conceito de pessoa idosa é trazido no art. 1º, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/03, alterada pela Lei nº 13.423/2022):

> *"Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados **às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos."***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

OBS2: a Lei 14.155/21 não trouxe um conceito para o termo “vulnerável”. Então, podemos utilizar a definição prevista no art. 217-A, §1º, do CP, com a observação de que o magistrado, na análise do caso concreto, pode acabar definindo se a vítima se enquadrava ou não no conceito de vulnerável. Temos que esperar os julgados sobre a nova lei surgirem, para verificarmos como será a jurisprudência sobre o tema.

OBS3: Para que o agente responda pelas causas de aumento de pena previstas no §4º-C, é preciso que ele tenha conhecimento das circunstâncias ali elencadas (saber que se utiliza de servidor mantido fora do território nacional e saber que a vítima é idosa ou vulnerável). O conhecimento das circunstâncias previstas no inciso II pode ser mais difícil de ocorrer, uma vez que, como os crimes são praticados pela internet, muitas vezes os agentes não sabem quem é a vítima.

A Lei 14.155/2021 também inseriu alterações no delito de estelionato (art. 171 do CP), que será analisado adiante.

CAPÍTULO II
DO ROUBO E DA EXTORSÃO

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

▪ *§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.*

O caput do artigo 157 traz a figura do roubo próprio. Já o §1º traz a figura do roubo impróprio.

Causas especiais de aumento de pena no crime de roubo

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º-A- A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º - Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

O §2º traz as causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, aplicadas tanto no roubo próprio (previsto no caput) quanto no roubo impróprio (previsto no §1º).

Notem que lei n] 13.654/2018 alterou diversos dispositivos relacionados aos crimes de furto e roubo.

No quadro a seguir está a redação atualizada dos crimes de furto e roubo, com as alterações trazidas pelas leis 13.654/2018, 13.964/2019 e 14.155, de 2021:

Veja alguns pontos interessantes que podem ser cobrados:

CP antes das alterações legais	*CP após as alterações legais*
<u>Furto</u> *Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.*	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. *§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.* *§3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado* *§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:* *I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;* *II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;* *III - com emprego de chave falsa;* *IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.* *§5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.* *§ 6º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.*	***4ºA - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)*** ***§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*** ***§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*** ***I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional; (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*** ***II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*** ***§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roubo	
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.	***§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:***
~~§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade~~:	***I – Revogado pela Lei nº 13.654/2018.***
~~I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma~~;	***VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.***
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;	***VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)***
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.	***§ 2º- A – A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):***
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior	***I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;***
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.	***II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.***
	§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
	§ 3º Se da violência resulta:
~~§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.~~	***I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)***
	II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

Atenção: se a violência ou grave ameaça for exercida com o emprego de ***arma branca*** aplica-se a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP – ***aumento de 1/3 até a metade***:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Mas se a violência ou grave ameaça for exercida com o emprego de ***arma de fogo*** incide a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, do CP – **aumento de 2/3**.

> § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
>
> I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Destacamos que a qualificadora "***se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma***", contida no inciso I, do §2º, do art. 157 do CP foi revogada pela Lei 13.654/18, que, incluindo o §2º-A no artigo 155, passou a prever que a causa de aumento de pena só ocorreria se a violência fosse exercida com ***arma de fogo.***

> Deste modo, a utilização de ***arma branca*** – que aumentava a pena de 1/3 até a metade antes da Lei nº 13.654/18-, passou a ser considerado roubo simples com o advento da Lei.
>
> E a utilização de ***arma de fogo*** - que aumentava a pena de 1/3 até a metade antes da Lei nº 13.654/18, passou a ter o aumento de pena de 2/3 com a inclusão do §2º-A ao artigo 155 do CP.

Assim, houve uma alteração mais gravosa para os crimes cometidos com o emprego de arma de fogo, só podendo ser aplicada aos crimes cometidos a partir da vigência da Lei nº 13.654/2018.

Já para os crimes cometidos com o emprego de arma branca houve alteração mais benéfica, devendo retroagir aos crimes praticados antes da vigência da Lei nº 13.654/18 e até a Lei nº 13.964/2019, já que em 2019 foi editada a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que inclui o inciso VII ao §2º do artigo 155 passando a prever como causa de aumento de pena de 1/3 até a metade a violência exercida com o emprego de ***arma branca***.

Formas Qualificadas

> *§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)*
>
> *I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)*
>
> *II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Da análise do dispositivo percebe-se que as formas qualificadas advêm somente se o roubo for cometido por meio de violência causada por dolo ou culpa, não se configurando na hipótese de roubo cometido com o emprego de grave ameaça.

Roubos qualificados pelo resultado:

- ✓ Se resulta lesão corporal grave: desde que a lesão seja consequência da violência empregada.
- ✓ Se resulta latrocínio: desde que a morte tenha ocorrido por dolo e seja resultado da violência empregada.

No que diz respeito à consumação do crime de latrocínio o entendimento que prevalece hoje é o de que se a morte for tentada o latrocínio também será, havendo ou não a subtração do bem. Já se a morte for consumada o latrocínio também será consumado, sendo indiferente a subtração da coisa.

Súmula 610 STF

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Vamos tratar, agora, do crime de extorsão.

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior.

§ 3o Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente

Extorsão mediante seqüestro

Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pena - reclusão, de oito a quinze anos..

§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.

§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.

§ 3º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

§ 4º - Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.

A conduta prevista no artigo 158 do CP consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O constrangimento aqui é o meio para a obtenção da vantagem econômica, tratando-se de crime comum, doloso, exigindo-se o elemento subjetivo especial "obter vantagem econômica" para a sua configuração.

No entanto, a efetiva obtenção de vantagem não é necessária para a configuração do delito na forma consumada, nos termos do que dispõe a Súmula 96 do STJ:

O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

O §3º do artigo 158 traz a forma qualificada do crime: **extorsão mediante restrição da liberdade ou sequestro relâmpago.** A principal diferença para o tipo do artigo 159 é que no sequestro relâmpago fala-se em "restrição" da liberdade da vítima; já na extorsão mediante sequestro fala-se em "privação" da liberdade por meio do encarceramento da vítima.

O §3º prevê, ainda, que se houver como resultado lesão corporal grave ou morte aplicam-se as penas previstas no artigo 159, §§2º e 3º.

Agora vamos à apropriação indébita previdenciária:

Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

I – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

§ 4o A faculdade prevista no § 3o deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018)

Sobre o assunto, destacamos as hipóteses de extinção da punibilidade do §2º e da faculdade que o magistrado possui de deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa, atendidas as condições do §3º.

Quanto à receptação:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

§ 6o Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

A receptação é crime material ou causal, consumindo-se no instante em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto do crime.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os núcleos (verbos) do tipo penal, adquirir e receber, que constituem a receptação, caracterizam crime instantâneo, aperfeiçoando-se em momento determinado, sem continuidade de tempo. Por outro lado, os núcleos transportar, conduzir ou ocultar, caracterizam crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente. Isso é importante para se determinar o tempo do crime, e, consequentemente, saber qual a legislação será aplicada ao caso concreto, matéria estudada na nossa primeira aula, a teor do que preconiza a Súmula nº 711 do STF.

Ademais, a Receptação é crime acessório, de fusão ou parasitário, cuja existência depende da prática anterior de outro crime, chamado de principal. Entretanto, apesar de acessório, existe independência entre a receptação e o crime anterior, de modo que a extinção da punibilidade do crime anterior, não impede a caracterização do crime e a punição do seu responsável.

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso ou vulnerável (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

Atenção à inclusão do §5º ao art. 171 do CP, promovida pela nova Lei Anticrime!

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A lei 14.155/2021, além de alterar o art. 155, do CP, trouxe inovações também no delito de estelionato, introduzindo o delito de "fraude eletrônica"- §2º-A, do art. 171, do CP. No §2º-B, do dispositivo, a lei incluiu causas de aumento de pena.

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

Como se nota, a fraude é cometida com a utilização de dados fornecidos pela própria vítima ou por terceiro induzido a erro, mas observando que a atuação do agente criminoso se deu por meio eletrônico, ou seja, a vítima ou o terceiro foi induzido a erro por meio das redes socais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

E cuidado para não confundir o estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, 2º-A) com o furto mediante fraude por dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4º-B).

No furto, ocorre a subtração da coisa alheia móvel pelo agente, que se utiliza de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Já no estelionato, não há subtração, a própria vítima ou o terceiro induzido a erro fornecem as informações pelas redes sociais, contatos telefônicos ou e-mail fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

No §2º-B, foi inserida a causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3, considerada a relevância do resultado gravoso, no caso de o crime ser praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional, à semelhança do que ocorre no art.155, §4º, C, I, do CP.

Por fim, a lei 14.155/21 alterou o estelionato contra idoso:

Antes da lei: Estelionato contra idoso

§ 4º Aplica-se a **pena em dobro** se o crime for cometido contra idoso.

Após a lei:

Estelionato contra idoso ou vulnerável

§ 4º A pena **aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro**, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Como se nota, a nova lei é mais favorável ao agente, já que a fração de aumento, que antes era sempre o dobro, com a nova lei passa a ser de 1/3 até o dobro. Trata-se, portanto, de *novatio legis in mellius,* que pode retroagir para beneficiar o agente.

Cuidado também com o §2º, inciso V do art. 171, CP!

No ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o entendimento de que a pessoa NÃO poderá ser sujeito ativo e sujeito passivo do mesmo crime, simultaneamente. Entretanto, no caso do referido dispositivo, temos que o sujeito ativo do crime será o agente que se autolesiona para obter a indenização, e o sujeito passivo será a seguradora ou o responsável pelo pagamento da indenização. Nesse passo, é admitida, excepcionalmente que a autolesão poderá ser punida quando servir como meio de execução de outros crimes, como ocorre exatamente no caso em tela.

Por fim, importante colecionar as imunidades dos artigos 181 e 182 do CP.

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;

II - ao estranho que participa do crime.

III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

A nossa aposta estratégica da aula de hoje será o crime de furto, que sofreu diversas alterações legislativas recentes, além das diferenças entre Furto e Estelionato cometidos de forma eletrônica. Vejamos um quadro comparativo:

FURTO	*ESTELIONATO*
Art. 157 Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: *Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.* *(...)* *§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)* *§ 4º-C. A pena prevista no § 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*	*Art. 171 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:* *Pena - Reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.* *(...)* *Fraude eletrônica* *§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)* *§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de*

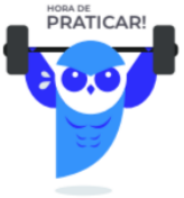
[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I – aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional; (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021) *II – aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)*	*servidor mantido fora do território nacional. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)* *§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.* *Estelionato contra idoso ou vulnerável (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)* *§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)*
- A colaboração da vítima é DISPENSÁVEL. *- O autor do crime tem a possibilidade de subtrair o bem, com ou sem o a colaboração da vítima.*	*- A colaboração da vítima é INDISPENSÁVEL.* *- O autor do delito não consegue obter a vantagem sem a colaboração da vítima.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Nesta seção apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

(2021 – FCC – DPE/SC- DEFENSOR PÚBLICO)

Considera-se hediondo o crime de

a) fraude eletrônica praticada contra pessoa idosa.

b) roubo circunstanciado pelo emprego de arma.

c) extorsão na forma simples ou qualificada.

d) furto qualificado pelo emprego de explosivo.

e) aborto provocado por gestante ou terceiro.

Comentários

a) ERRADA. A fraude eletrônica praticada contra pessoa idosa configura o estelionato contra o idoso, previsto no art. 172, §§ 2º-A e 4º do Código penal, mas tal crime não é considerado hediondo.

b) ERRADA. Para ser considerado hediondo o roubo precisa ser circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que pode ser de uso permitido, de uso restrito ou proibido, de acordo com o art. 1º, II, alínea b da Lei 8.072. Com a lei 13.964/2019 (pacote anticrime), qualquer crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo será hediondo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) ERRADA. A extorsão somente será considerada crime hediondo se for qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte ou extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, de acordo com o art. 1º, III e IV da referida lei.

d) CORRETA. O furto qualificado pelo emprego de explosivo (art. 155, §4º-A do CP) é considerado crime hediondo de acordo com o art. 1º, IX do referido diploma legal.

e) ERRADA. Aborto não está entre os crimes hediondos.

Gabarito letra D

(2021 – FCC – DPE/RR- DEFENSOR PÚBLICO)

Conforme o ditado popular, "achado não é roubado". De acordo com o Direito Penal brasileiro, é correto afirmar que a pessoa que acha coisa alheia perdida e dela se apropria pratica

a) o delito de apropriação de coisa havida por erro.

b) o delito de apropriação de coisa achada apenas se o agente deixar de restituir o bem ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

c) fato atípico.

d) o delito de apropriação indébita.

e) o delito de furto.

Comentários

Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias comete o crime de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, II do Código Penal.

Já o crime de apropriação de coisa havida por erro ocorre quando alguém se apropria de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, conforme o art. 169 do Código Penal.

O crime de apropriação indébita ocorre quando alguém apropria-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção (art. 168,CP). Neste crime o autor recebe a coisa de boa fé, com a intenção de devolver, mas inverte a posse e se assenhora da coisa.

O crime de furto (art. 155, CP), consiste em subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Gabarito letra B

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(2022 – FGV – MPE/GO – ANALISTA JURÍDICO)

Joaquim, desejando subtrair um veículo automotor, abordou Paula que estava parada no semáforo de uma rua com pouco movimento. Ao anunciar o assalto, Paula ficou assustada e, por não ter veículos à sua frente, acelerou seu carro, avançando a sinalização. Joaquim, diante da conduta de Paula, efetuou disparo com sua arma de fogo na direção da condutora, vindo a matá-la. Assustado, Joaquim fugiu do local sem levar qualquer objeto pertencente à vítima. Com base no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal é correto afirmar que Joaquim responderá pelo crime de

a) latrocínio tentado.

b) latrocínio consumado.

c) roubo tentado em concurso com homicídio consumado.

d) roubo impróprio consumado em concurso com homicídio consumado.

e) furto majorado pelo emprego de arma de fogo tentado e homicídio consumado.

Comentários

A questão exigia o conhecimento da Súmula nº 610 do STF, abaixo reproduzida:

> Súmula 610-STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Gabarito letra B

(2021 – FGV – PC/RJ – INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL)

Durante evento no Maracanã, Hefesto, aproveitando-se da grande aglomeração de pessoas, esbarra em Hera, utilizando esse impacto como distração para subtrair, para si, um aparelho de telefone celular e uma carteira, contendo dinheiro e cartões. Atento à dinâmica e percebendo a subtração, Kratos se pronuncia para interceptar a fuga de Hefesto. Ocorre que, ao se aproximar e dar a ordem de parada, Kratos sofre diversas agressões por parte de Hefesto, consistentes em socos e um chute que o derruba ao solo. Hefesto só é capturado meia hora depois, quando tentava revender o aparelho subtraído.

Diante desse cenário, é correto afirmar que Hefesto deverá responder por:

a) furto qualificado pela destreza e lesões corporais leves;

b) furto simples e lesões corporais leves;

c) roubo próprio;

d) roubo impróprio;

e) roubo majorado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A questão narrou uma situação típica de roubo impróprio, na qual a violência é utilizada depois da subtração.

Gabarito letra D.

(2018 – CESPE – PC/MA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL)

No interior de um estabelecimento comercial, João colocou em sua mochila diversos equipamentos eletrônicos, com a intenção de subtraí-los para si. Após conseguir sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos, João foi detido, ainda nas proximidades do local, por agentes de segurança que visualizaram trechos de sua ação pelo sistema de câmeras de vigilância. Os produtos em poder de João foram recuperados e avaliados em R$ 1.200.

Nessa situação hipotética, caracterizou-se

a) uma tentativa inidônea de crime de furto.

b) um fato atípico, pela incidência do princípio da insignificância.

c) a prática de crime de furto.

d) uma situação de crime impossível por ineficácia absoluta do meio.

e) uma situação de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto.

Comentários

a, d, e) ERRADAS. A tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. Por isso, analisaremos as três assertivas em conjunto. Não há que se falar em crime impossível no presente caso.

Este se configura quando o delito não se consuma por ineficácia absoluta do meio (o meio empregado jamais poderia levar à consumação do crime. Ex: A quer matar B e usa um revólver de brinquedo) ou por absoluta impropriedade do objeto (o objeto sobre o qual incidiria a conduta criminosa não serve à consumação do delito, ou porque não existe antes da do início da execução do delito ou lhe falta alguma qualidade imprescindível para a configuração da infração. Ex: A deseja praticar aborto em mulher que não está grávida).

Então, pela análise do enunciado, não houve nem ineficácia absoluta do meio, nem absoluta impropriedade do objeto, uma vez que o meio empregado poderia alcançar o resultado e o objeto (equipamentos eletrônicos) podem ser objetos de furto).

O que se discutiria é se o fato de haver câmeras de segurança filmando a conduta do agente impossibilitaria a consumação do delito, configurando crime impossível, já que o agente estaria sendo monitorado o tempo inteiro pelos seguranças do estabelecimento.

Sobre esse ponto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento de não haver configuração de crime impossível neste caso, havendo, inclusive, súmula do STJ neste sentido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> "Súmula 567 STJ: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)."

Logo, como não há que se falar em crime impossível, as assertivas "a", "d" e "e" estão incorretas.

Em relação ao crime impossível, o Brasil adota a teoria objetiva temperada.

Para a teoria objetiva (diferentemente da subjetiva), para saber se houve crime em um caso concreto, não basta analisar apenas o elemento subjetivo (se o agente teve ou não a vontade de praticar a infração penal). É preciso que se analise também se a tentativa do crime tinha possibilidade de gerar perigo de lesão para o bem jurídico (elemento objetivo). Se não gera perigo de lesão, diz-se que a tentativa é inidônea.

E, para a teoria objetiva temperada, adotada pelo CP no art. 17, para que não haja crime (e se configure o crime impossível) a inidoneidade da tentativa precisa ser absoluta (ou seja, a conduta do agente jamais consumaria o delito, pois os meios ou objetos são absolutamente inidôneos). Se forem relativamente inidôneos, haverá crime tentado, e não crime impossível.

E, no caso de existência de câmeras de vigilância no estabelecimento, o STJ entende que, muito embora esses mecanismos de vigilância tenham como objetivo evitar a ocorrência de furtos, eles apenas minimizam as eventuais subtrações, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência dos furtos, pois sempre haverá o risco do delito se consumar. Assim, a ineficácia do meio é apenas relativa neste caso, e não absoluta, não ensejando o crime impossível.

> "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. TENTATIVA IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
>
> 1. Recurso Especial processado sob o rito previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
>
> TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.
>
> 2. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente, que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito, etc.
>
> 3. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva.
>
> 4. Somente se configura a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime." 5. Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas, lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto.
>
> 6. Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts.
>
> 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação.
>
> (REsp 1385621/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).”

Além disso, os Tribunais Superiores entendem que, nos crimes de roubo/furto, a consumação ocorre com a inversão da posse do bem, não havendo necessidade que tal posse seja mansa e pacífica. No caso, o enunciado deixa claro que João foi pego com os objetos fora do estabelecimento comercial, ou seja, houve inversão da posse neste caso, não havendo que se falar em tentativa, mas sim, crime consumado.

> “Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por fim, no que se refere ao princípio da insignificância, o mesmo também não se aplica no caso concreto. Conforme consta do enunciado, os bens subtraídos possuíam o valor de R$ 1200,00, o que não configura bagatela, pelo entendimento dos Tribunais Superiores, pois tal valor não é considerado um indiferente penal.

Logo, o crime de furto restou consumado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA C.

(2018 – PC-MA – ESCRIVÃO DE POLÍCIA)

Por estar com problemas financeiros, Lara convidou um colega para subtrair bens do patrimônio de Jair. O colega aceitou o convite e o ilícito foi cometido.

Nessa situação, haverá isenção de pena se

a) Jair for genitor de Lara, ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade.

b) Jair for avô de Lara e tiver idade superior a sessenta anos.

c) Lara for mãe dos filhos de Jair, mesmo que ambos estejam divorciados.

d) o crime tiver sido praticado sem violência física, mesmo que sob grave ameaça.

e) o colega dela não tiver vínculo familiar com Jair, ainda que saiba da existência de parentesco entre este e aquela.

Comentários

Questão bem simples, em que a banca exigiu o conhecimento das imunidades penais absolutas (ou escusas absolutórias) relativas aos delitos contra o patrimônio, previstas no art. 181 do CP.

São imunidades admitidas pelo Direito Penal por questões de ordem política, a fim de proteger a harmonia do círculo familiar, uma vez que dizem respeito a crimes patrimoniais praticados entre cônjuges e parentes próximos.

> "Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:
>
> I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;
>
> II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.
>
> Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:
>
> I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;
>
> II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;
>
> III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.
>
> Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:
>
> I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;
>
> II - ao estranho que participa do crime.
>
> III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos."

Vamos às assertivas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Jair for genitor de Lara, ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade. CORRETA. É a previsão do art. 181, II do CP.

b) Jair for avô de Lara e tiver idade superior a sessenta anos. INCORRETA. Segundo o art. 183, III do CP, não se aplica a imunidade se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

c) Lara for mãe dos filhos de Jair, mesmo que ambos estejam divorciados. INCORRETA. No caso de cônjuges, a imunidade só persiste na constância da sociedade conjugal (art., 181, I CP).

d) o crime tiver sido praticado sem violência física, mesmo que sob grave ameaça. INCORRETA. Consoante o art. 183, I do CP, não se aplicam as imunidades se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

e) o colega dela não tiver vínculo familiar com Jair, ainda que saiba da existência de parentesco entre este e aquela. INCORRETA.

GABARITO LETRA A.

(2018 – CESPE – PC/MA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA)

Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping center para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina de Antônio e, certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou as chaves do carro a Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade.

A conduta de Lara caracteriza crime de

a) estelionato.

b) furto mediante fraude.

c) furto com abuso de confiança.

d) apropriação de coisa havida por erro.

e) apropriação indébita.

Comentários

Vamos analisar as assertivas para verificar onde se encontra o erro.

B e C) ERRADAS. Não há que se falar em furto no presente caso. O furto se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel. E o enunciado deixa claro que o manobrista entregou as chaves para Lara, que não efetuou qualquer subtração.

D) ERRADA. Na apropriação de coisa havida por erro, hipótese específica de apropriação indébita, o agente entra na posse de coisa alheia móvel que veio até ele por erro alheio. E, além disso, é fundamental que o

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

agente somente perceba o engano da vítima (ou de terceiro em seu nome) após já ter entrado na posse do bem, e que, somente a partir de então decide dele se apropriar, não restituindo a quem de direito.

Pela análise do enunciado, Lara, além de não ter a anterior posse/detenção do bem, o que já afastaria qualquer apropriação, já sabia de antemão que o bem não lhe pertencia, inclusive tendo o erro do terceiro que lhe entregou o carro sido provocado por ela, o que configura o crime do art. 171 do CP.

E) ERRADA. Na apropriação indébita, o agente se apropria de coisa alheia móvel que já possui a posse e a detenção, passando a agir arbitrariamente como se dono fosse. No caso, Lara não possuía a posse nem a detenção do carro, não se tratando de apropriação indébita.

A) CORRETA. Lara obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio enganando o manobrista, ao dizer que estava buscando o carro a pedido de seu namorado. E o delito de estelionato se caracteriza por ser um crime patrimonial mediante fraude, no qual o agente utiliza o engano provocado na vítima para obter vantagem indevida. Assim, a assertiva A é a correta.

GABARITO LETRA A.

(2018 – CESPE – DPE/PE – DEFENSOR PÚBLICO)

Assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

a) A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é atípica, mesmo quando comprovado que a ação ocorreu com o objetivo de autodefesa.

b) Em se tratando de contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, é possível a aplicação do princípio da insignIficância, se preenchidos determinados critérios.

c) A demonstração inequívoca da intenção do agente de realizar tráfico entre estados da Federação é suficiente para a incidência do aumento de um sexto a dois terços da pena para o crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva transposição da fronteira entre os estados.

d) A inversão da posse do bem mediante o emprego de violência não configura o crime de roubo, mas sua tentativa, se a coisa roubada for recuperada brevemente após perseguição imediata ao agente.

e) Tratando-se do crime de furto, a comprovação inequívoca da presença de seguranças no interior do estabelecimento comercial da vítima configura crime impossível.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

a) ERRADA. O afirmado contraria o disposto na Súmula nº 522 do STJ.

> Súmula 522 STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) ERRADA. Descabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

> Súmula 589 STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

c) CORRETA. A teor do que dispõe a Súmula nº 587 do STJ.

> Súmula 587 STJ: Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

d) INCORRETA. No crime de roubo, a mera inversão da posse é suficiente para a consumação do crime de roubo.

> Súmula 582 STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

e) INCORRETA. O STJ também sedimentou entendimento sobre o tema.

> Súmula 567 STJ - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

GABARITO: LETRA C.

(2018 – CESPE – MPU – ANALISTA - DIREITO)

O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da culpabilidade.

Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a analogia ao caso concreto, no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de energia elétrica.

Comentários

Questão maliciosa. Em que pese o art. 155, § 3º, CP, prever que, no furto, "equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico", existem decisões do STJ negando a aplicação do referido dispositivo ao furto de TV a cabo, uma vez ser vedada a aplicação de analogia em desfavor do réu. A esse propósito:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> HABEAS CORPUS . DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO OU RECEPTAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SINAL DE TV A CABO. FURTO DE ENERGIA (ART. 155, § 3 º, DO CÓDIGO PENAL). ADEQUAÇÃO TÍPICA NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 35 DA L EI 8.977/95. INEXISTÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM PARA COMPLEMENTAR A NORMA. INADMISSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ESTRITA LEGALIDADE PENAL. PRECEDENTES.
>
> O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. Decorrência do enunciado da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal. O sinal de TV a cabo não é energia, e assim, não pode ser objeto material do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo. Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade não mencionada na lei (analogia in malam partem), sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Precedentes. Ordem concedida. (HC 97261, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011).

GABARITO: ERRADA.

(2018 – CESPE – MPU – ANALISTA)

Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização da correspondente majorante do crime.

Comentários

O STF sedimentou entendimento atual no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.

> Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REINCIDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 04/04/2013, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por unanimidade, que o instituto da reincidência, previsto no art. 61, I, do Código Penal, não ofende os princípios do non bis idem e da individualização da pena (art. 5º, XXXVI e XLVI, CF). 4. Ordem denegada. (HC 94236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013)

GABARITO: ERRADA.

(2018 – CESPE – PF – DELEGADO DE POLÍCIA)

Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados, mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à previdência social. Pedro é primário e de bons antecedentes.

Nessa situação hipotética,

- **caso o repasse das contribuições previdenciárias ocorra após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a multa.**

Comentários

Vejamos o art. 168-A, CP.

> Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
>
> Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
>
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
>
> (...)
>
> § 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
>
> § 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
>
> I – tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
>
> II – o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

GABARITO CERTO.

- **a punibilidade de Pedro será extinta se, antes do início da ação fiscal, ele declarar, confessar e efetuar o recolhimento das prestações previdenciárias, espontaneamente e na forma do regulamento do INSS.**

Comentários

É exatamente o que está disposto no §2º do art. 168-A do CP, acima descrito.

GABARITO: CORRETO.

(2018 – CESPE – PF – AGENTE DE POLÍCIA)

Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento.

Comentários

Questão fácil, não é mesmo ☺. Art. 180, CP.

> Receptação
>
> Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
>
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A receptação é crime material ou causal, consumindo-se no instante em que o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto do crime.

Os núcleos (verbos) do tipo penal, adquirir e receber, que constituem a receptação, caracterizam crime instantâneo, aperfeiçoando-se em momento determinado, sem continuidade de tempo. Por outro lado, os núcleos transportar, conduzir ou ocultar, caracterizam crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente. Isso é importante para se determinar o tempo do crime, e, consequentemente, saber qual a legislação será aplicada ao caso concreto, matéria estudada na nossa primeira aula, a teor do que preconiza a Súmula nº 711 do STF.

> Súmula 711 STF: "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".

GABARITO: CERTO.

(2018 – CESPE – PF – PERITO CRIMINAL)

Em cada um do item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de obrigação tributária sobre ganho de capitais, de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de crimes previdenciários.

Durante um ano e cinco meses, a empresa L&X recolheu as contribuições previdenciárias de seus empregados, mas não as repassou à previdência social, o que caracterizou o crime de apropriação indébita previdenciária. Nessa situação, se os representantes legais da empresa L&X, espontaneamente, confessarem e efetuarem o pagamento das contribuições antes do início da ação fiscal, ficará extinta a punibilidade.

Comentários

Mesmo fundamento da questão de nº 8. A resposta está no art. 168-A, §2º do CP.

> Apropriação indébita previdenciária
>
> Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:
>
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> § 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

GABARITO: CERTA.

(2018 – CESPE – PF – DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL)

Sílvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares, com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Sílvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Sílvio furtar o objeto sem que fosse notado.

Comentários

Mais uma questão cobrando o entendimento exarado na Súmula 567 do STJ:

> Súmula 567 do STJ: "sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

GABARITO: ERRADA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu :)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. No crime de furto, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

2. No delito de furto, a pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, salvo se abatido ou dividido em partes no local da subtração.

3. No delito de furto, a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

4. Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o crime de roubo e/ou furto se consuma apenas quando ocorre a posse mansa e pacífica da *res furtiva* pelo agente.

5. Há entendimento sumulado do STJ no sentido da possibilidade de furto privilegiado-qualificado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. Quais as principais diferenças entre furto mediante fraude e estelionato?

7. A jurisprudência do STF admite, de forma pacífica, a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de roubo.

8. De acordo com o §2º-A do art. 157 do CP, a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de qualquer arma, branca ou de fogo, e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

9. No delito de roubo, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 15 anos, além de multa.

10. Segundo entendimento sumulado do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

11. Segundo entendimento do STJ, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá a defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua condita culposa.

12. Quais as diferenças básicas entre extorsão e estelionato?

13. Quais as principais diferenças entre a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, parágrafo terceiro do CP-sequestro relâmpago) e a extorsão mediante sequestro (art. 159 CP)?

14. No delito de extorsão mediante sequestro, se o sequestro dura mais de 12 (doze) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é de reclusão de doze a vinte anos.

15. Quais as diferenças entre o dolo na apropriação indébita e no estelionato?

16. No delito de apropriação indébita previdenciária é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do final da ação fiscal.

17. Em relação ao delito de receptação, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

18. Na receptação, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput do art. 180 do CP.

19. Para a caracterização da qualificadora do furto por meio eletrônico, é necessário que o dispositivo eletrônico ou informático esteja conectado à internet.

20. A utilização de servidor mantido fora do território nacional é qualificadora do crime de estelionato por meio eletrônico.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. No crime de furto, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

CORRETA.

Trata-se da redação do art. 155, §4º-A do CP, inserido pela Lei 13.654/18. Esta lei inseriu uma nova qualificadora no crime de furto, qual seja, o exercido com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

A lei teve como objetivo punir com mais rigor os furtos realizados em caixas eletrônicos localizados em agências bancarias ou estabelecimentos comerciais (que possuem circulação de pessoas e, portanto, causam perigo comum). Notem que a qualificadora que o legislador inseriu para esses casos possui pena maior do que as qualificadoras já existentes no furto, previstas nos §4º, 5º e 6º do CP.

Assim, a qualificadora incide nos casos de uso de explosivo como meio para a subtração.

Antes da alteração legal, quem praticava furto explodindo caixas eletrônicos respondia normalmente pelo art. 155, §4º, I, em concurso formal com o delito do art. 251, §2º do CP. Isso equivalia a uma pena mínima de 6 anos de reclusão.

Com a alteração legal, não há que se falar em concurso, porque seria bis in idem. Assim, o agente que praticar tal furto, responde somente pelo §4º-A do CP, cuja pena mínima é de 4 anos de reclusão.

Portanto, os réus que, antes da Lei nº 13.654/2018, foram condenados por furto qualificado (art. 155, § 4º, I) em concurso formal com explosão majorada (art. 251, § 2º) poderão pedir a redução da pena imposta, tendo em vista a aplicação do princípio da retroatividade da norma benéfica, nos termos do art. 2º, parágrafo único do CP: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. No delito de furto, a pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, salvo se abatido ou dividido em partes no local da subtração.

INCORRETA. De acordo com o art. 155, §6º do CP, a pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

3. No delito de furto, a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

CORRETA.

Trata-se de outra qualificadora inserida pela Lei 13.654/18. Consoante o art. 155, §7º do CP, a pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Assim, a lei visou dar uma pena maior aos furtos que possuam como objeto as próprias substâncias explosivas ou acessórios que possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

4. Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, o crime de roubo e/ou furto se consuma apenas quando ocorre a posse mansa e pacífica da *res furtiva* pelo agente.

ERRADA. Segundo entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a consumação do delito de furto e/ou roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, não havendo necessidade de que tal posse se dê de forma mansa e pacífica pelo agente, ou seja, o crime se consuma ainda que o agente possua o bem por um curto espaço de tempo e seguida de perseguição.

> "HABEAS CORPUS 114.329 RIO GRANDE DO SUL, rel. Min. Luis Roberto Barroso, 1ª Turma, j.01.10.2013.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada."
>
> "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
>
> LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
>
> 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
>
> 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
>
> 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
>
> 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.
>
> (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)".

5. Há entendimento sumulado do STJ no sentido da possibilidade de furto privilegiado-qualificado.

CORRETA. O furto privilegiado é previsto no art. 155, parágrafo 2º do CP, que assim preceitua:

> § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Discute-se se é possível aplicar o privilégio aos casos de furto qualificado.

Muito embora tenha havido discussão doutrinária, os Tribunais Superiores admitem essa possibilidade, havendo súmula do STJ neste sentido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Súmula 511 STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º. do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Assim, é possível o chamado furto privilegiado-qualificado.

6. Quais as principais diferenças entre furto mediante fraude e estelionato?

A fraude é uma das qualificadoras do furto, prevista no art. 155, parágrafo 4º, II do CP. Ela se caracteriza pelo artifício ou ardil, ou seja, o meio enganoso utilizado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima ou de terceiro sobre um bem móvel, facilitando sua subtração. A fraude há de ser empregada antes ou durante a subtração, ou seja, antes da consumação do delito de furto.

Em relação ao estelionato, ambos são crimes contra o patrimônio e possuem a fraude como meio de execução. A diferença principal entre eles tem relação com a finalidade visada pela fraude. No furto qualificado, a fraude é utilizada para diminuir a vigilância sobre o bem a ser subtraído, permitindo ou facilitando sua subtração. Já no estelionato, a fraude é utilizada para colocar a vítima ou o terceiro em erro, fazendo com que ela entregue voluntariamente o bem.

Não se esqueçam que no furto há uma subtração e, no estelionato, a vítima ou terceiro entregam o bem ao estelionatário.

7. A jurisprudência do STF admite, de forma pacífica, a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de roubo.

ERRADA. Pelo contrário. A jurisprudência do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância aos delitos praticados com violência e grave ameaça, incluindo o roubo:

> "EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
> (RHC 106360, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012)."

8. De acordo com o §2º-A do art. 157 do CP, a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de qualquer arma, branca ou de fogo, e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

INCORRETA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> O parágrafo 2-A do art. 157 do CP foi inserido recentemente pela Lei 13.654/18, e possui a seguinte redação:
>
> § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
>
> I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
>
> II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Notem que o inciso I prevê a causa de aumento de pena se a violência for exercida com emprego de arma de fogo, e não de qualquer arma, como consta da questão.

A referida lei revogou o inciso I do parágrafo 2º do art. 157 do CP, que previa como causa de aumento de 1/3 o uso de arma no roubo (qualquer arma, não apenas arma de fogo, por ex, faca de cozinha, taco de madeira etc).

Agora, foi inserido o parágrafo 2-A, I, que, em que pese tenha agravado a fração de aumento (2/3), restringiu para o roubo cometido com emprego de arma de fogo.

Assim, houve uma *novatio legis in mellius* no que diz respeito ao aumento de pena para roubos cometidos com armas brancas. Então, todos as pessoas condenadas por praticarem roubos com armas brancas terão direito à revisão de sua pena para excluir a fração de aumento, pois a lei nova benéfica deve retroagir para alcançar essas situações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No que se refere a arma de fogo, não houve *abolitio criminis*, mas sim, continuidade típico-normativa, pois continuou a ser previsto como causa de aumento, só que agora em outro dispositivo legal.

9. No delito de roubo, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 15 anos, além de multa.

ERRADA. A lei 13.654/18 também alterou o parágrafo 3º do art. 157, trazendo as seguintes penas:

> § 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
>
> I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
>
> II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)"

Então, a pena, no caso de resultar lesão corporal grave, é de 7 a 18 anos. Como se trata de lei mais gravosa, não pode retroagir para atingir o réu.

10. Segundo entendimento sumulado do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

CORRETA. É a previsão contida na Súmula 443 do STJ:

> "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010

Assim, pacificou-se a controvérsia que havia se o critério para o aumento deveria ser quantitativo (de acordo com o número de majorantes que o crime tinha) ou qualitativo (devendo ser feita pelo magistrado uma análise qualitativa do caso concreto para que fosse efetuado o aumento, tendo esta corrente prevalecido).

11. Segundo entendimento do STJ, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá a defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua condita culposa.

CORRETA.

> "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
>
> INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO EVIDENCIADA.
>
> SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Na razões recursais, a defesa limitou-se a pugnar pelo reconhecimento da ausência de dolo direto, o que implicaria absolvição por carência de provas, sem que tenha sido deduzido pedido de desclassificação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> da conduta para a modalidade tentada. Tal fundamento, por certo, foi rechaçado na decisão colegiada, que entendeu ter havido a inversão do ônus probatório, porquanto o réu foi surpreendido em poder do produto do crime, tendo a defesa deixado de demonstrar a natureza lícita da res ou, ainda, que o agente desconhecia que a coisa havia sido obtida por meio criminoso. Nesse passo, não há se falar em carência de fundamentação idônea e, por consectário, em nulidade do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo. 3. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. Precedentes.5. O simples fato de o agente ter pago pelo bem não afasta a tipicidade do crime de receptação, pois, tratando-se de crime plurissubsistente, em sua modalidade adquirir, a obtenção do bem pode se dar de forma gratuita ou onerosa. 6. Nos termos do reconhecido nos autos, o paciente dedica-se à compra e venda de veículos e, portanto, a natureza da atividade laboral por ele exercida denotaria, em princípio, a prática do crime de receptação qualificada, ao qual é imposta pena bastante superior àquela aplicada na modalidade simples, dado o maior grau de censura do comportamento.7. Habeas corpus não conhecido.
>
> (HC 388.640/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)."

12. Quais as diferenças básicas entre extorsão e estelionato?

O ponto em comum entre os crimes é que em ambos a vítima entrega o bem ao agente.

A diferença é que, enquanto no estelionato (art. 171 CP) a vítima entrega a coisa ao agente porque quer, já que foi induzida ou mantida em erro pelo golpista, na extorsão (art. 158 CP) a vítima entrega o bem contra sua vontade, pois o faz mediante violência ou grave ameaça.

> Extorsão
>
> Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
>
> Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
>
> Estelionato
>
> Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

13. Quais as principais diferenças entre a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, parágrafo terceiro do CP-sequestro relâmpago) e a extorsão mediante sequestro (art. 159 CP)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No sequestro relâmpago (ou extorsão com restrição de liberdade - art. 158, parágrafo 3º do CP), o agente constrange a vítima, com emprego de violência ou grave ameaça, seguida de sua restrição de liberdade, para obter a vantagem econômica indevida. Trata-se de uma restrição na liberdade. Aqui, não há encarceramento da vítima nem a finalidade de resgate para sua soltura.

Já na extorsão mediante sequestro (art. 159 CP), há verdadeira privação da liberdade da vítima, em que esta é colocada no cárcere e sua soltura negociada com o pagamento de indevida vantagem.

OBS: há, ainda, a espécie de roubo com restrição da liberdade da vítima (art. 157, parágrafo 2º, V do CP). Notem que, como se trata de roubo, o agente restringe a liberdade da vítima para subtrair seu patrimônio.

> Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
>
> § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
>
> V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

14. No delito de extorsão mediante sequestro, se o sequestro dura mais de 12 (doze) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é de reclusão de doze a vinte anos.

ERRADA. Tal delito está previsto no art. 159, parágrafo 1º e possui a seguinte redação:

> § 1º Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
>
> Pena - reclusão, de doze a vinte anos.

15. Quais as diferenças entre o dolo na apropriação indébita e no estelionato?

Na apropriação indébita, o dolo é subsequente, ou seja, o sujeito já tem a posse ou a detenção da coisa alheia móvel e, posteriormente, inverte seu ânimo em relação ao bem e decide dele se apropriar.

> Apropriação indébita
>
> Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
>
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Já no estelionato, o dolo é antecedente, ou seja, o agente já pratica a conduta com o dolo de se apropriar da coisa alheia.

> Estelionato
>
> Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. No delito de apropriação indébita previdenciária, é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do final da ação fiscal.

ERRADA. O art. 168-A, parágrafo 2º, do CP preceitua que:

> "§ 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal".

Assim, nos termos do CP, para que haja a extinção da punibilidade no crime de apropriação indébita previdenciária, é preciso que o agente declare e confesse a dívida; preste as informações devidas à Seguridade Social e pague integralmente a dívida antes do início da ação fiscal.

17. Em relação ao delito de receptação, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

CORRETA. É a previsão contida no art. 180, parágrafo 4º do CP:

> § 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

O delito de receptação é autônomo, ou seja, embora classificado como crime acessório, porque pressupõe a prática de um crime anterior, não reclama o conhecimento do autor deste último, nem a possibilidade de ele ser efetivamente punido.

Contudo, trata-se de uma independência relativa, porque, muito embora não seja necessário saber o autor do crime anterior e tampouco ser este responsabilizado, é indispensável que se comprove a existência material do crime anterior.

18. Na receptação, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput do art. 180 do CP.

CORRETA. É a previsão contida no parágrafo 6º do art. 180 do CP:

> § 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

19. Para a caracterização da qualificadora do furto por meio eletrônico, é necessário que o dispositivo eletrônico ou informático esteja conectado à internet.

ERRADA. Não é necessário que o dispositivo esteja conectado à internet (rede de computadores):

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> § 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

20. A utilização de servidor mantido fora do território nacional é qualificadora do crime de estelionato por meio eletrônico.

ERRADA. Na verdade, a utilização de servidor mantido fora do território nacional é uma majorante específica do estelionato por meio eletrônico.

> Estelionato
>
> Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
>
> (...)
>
> Fraude eletrônica
>
> § 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)
>
> § 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.